

ДОГОВОР-ОФЕРТА № 2

на заключение договора оказания информационно-консультационных услуг

г. Уфа

Дата вступления в силу: 2 апреля 2026 г

Настоящий документ регулирует отношения между Индивидуальным предпринимателем **Ахметвалеевой Эльмерой Наиловны**, действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ОГРН 323028000080500, именуемым в дальнейшем «**Исполнитель**», с одной стороны и любым физическим лицом, совершившим акцепт настоящей Оферты.

В случае принятия изложенных ниже условий и совершения акцепта, лицо, производящее акцепт настоящей Оферты, становится «**Пользователем**».

Текст оферты размещен в сети Интернет по сетевым адресам:

На платформа Tilda [https...](https://tilda.cc)

На мини сайте Таплинк <https://speedsail.ru/>

Надлежащим акцептом настоящей оферты считается Осуществление Пользователем полной или частичной оплаты программы, в соответствии с условиями Тарифа.

В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносителен заключению договора в письменной форме на условиях, изложенных в оферте.

В случае несогласия с каким-либо пунктом настоящей Оферты, лицо, ознакомившееся с Офертой, обязано воздержаться от совершения каких-либо действий, необходимых для ее акцепта.

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Оферта — настоящий документ, являющийся официальным предложением Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить договор на оказание информационно-консультационных услуг на условиях, изложенных в настоящем документе.

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты, выраженное в совершении Пользователем оплаты услуг Исполнителя полностью или частично.

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Ахметвалеева Эльмера Наиловна, осуществляющий оказание услуг на основании настоящей Оферты.

Пользователь — любое лицо, ознакомившееся с условиями настоящей Оферты.

Заказчик — Пользователь, совершивший акцепт Оферты и оплативший услуги Исполнителя.

Услуги — информационно-консультационные услуги, оказываемые Исполнителем дистанционно, включающие предоставление доступа к обучающим материалам, проведение онлайн-встреч, вебинаров, разборов и иных активностей в рамках выбранного тарифа.

Обучающие материалы — совокупность текстовых, аудио-, видео- и иных материалов, заданий, методических и информационных ресурсов, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания услуг.

Доступ — предоставление Заказчику возможности использования обучающих материалов путем направления ссылки, приглашения или иного способа подключения к платформе, мессенджеру или иному ресурсу.

Информационный продукт — структурированная совокупность обучающих материалов, объединенных общей тематикой и программой.

Тариф — набор услуг, объем и стоимость которых определяются Исполнителем и указываются в Приложении к настоящей Оферте.

Платформа — программно-технические средства, используемые Исполнителем для оказания услуг, включая, но не ограничиваясь: Telegram, обучающие платформы, сайты и иные сервисы.

Telegram (Телеграм) — программное обеспечение для обмена сообщениями и предоставления доступа к информационным ресурсам.

Сайт — совокупность веб-страниц, используемых Исполнителем для размещения информации об услугах, включая, но не ограничиваясь: <https://speedsail.ru/> и иные ресурсы Исполнителя.

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Стороны — Исполнитель и Заказчик.

1.2. Иные термины, используемые в настоящей Оферте, толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

1.3. В случае противоречия между условиями настоящей Оферты и Приложениями к ней, приоритет имеют условия Приложений.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, а Заказчик обязуется оплатить такие Услуги.

2.2. Услуги оказываются дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством предоставления доступа к обучающим материалам и/или проведения онлайн-мероприятий.

2.3. Совершая акцепт настоящей Оферты, Заказчик подтверждает, что:

- ознакомился с условиями настоящей Оферты в полном объеме;
- понимает содержание оказываемых Услуг;
- согласен с порядком их оказания;
- обладает необходимой дееспособностью для заключения договора.

2.4. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем внесения полной или частичной оплаты стоимости Услуг.

2.5. Договор считается заключенным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или через платежные системы.

2.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуг без дополнительного согласования с Заказчиком, оставаясь ответственным за их действия.

2.7. Услуги могут оказываться одновременно нескольким Заказчикам.

2.8. Заказчик уведомлен и согласен с тем, что результат получения Услуг зависит от личных усилий, уровня вовлеченности, дисциплины и иных индивидуальных факторов Заказчика. Исполнитель не гарантирует достижение конкретного результата, в том числе финансового.

- 2.9. Информация и материалы, предоставляемые в рамках оказания Услуг, носят информационно-консультационный характер и не являются индивидуальной рекомендацией или гарантией достижения результата.
- 2.10. Исполнитель вправе вносить изменения в настоящую Оферту. Такие изменения применяются только к отношениям, возникшим после размещения новой редакции Оферты, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 2.11. Услуги оказываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормы Гражданского кодекса РФ и Закона РФ «О защите прав потребителей».
- 2.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных Услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
- 2.13. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие технических средств и условий, необходимых для получения Услуг, включая доступ к сети Интернет, программное обеспечение и устройства.
- 2.14. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Услуг Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
- 2.15. Заказчик самостоятельно принимает решение о применении рекомендаций Исполнителя и несет ответственность за результаты их применения.
- 2.16. Услуги считаются оказанными надлежащим образом по мере предоставления Заказчику доступа к обучающим материалам и/или проведения мероприятий в рамках выбранного Тарифа, с учетом объема фактически оказанных Услуг.
- 2.17. Если в течение 3 (трех) календарных дней с момента предоставления соответствующего доступа или проведения мероприятия Заказчик не направил мотивированные письменные возражения, Услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- 3.1. Услуги оказываются Исполнителем дистанционно с использованием сети Интернет путем предоставления Заказчику доступа к обучающим материалам и/или проведения онлайн-мероприятий в соответствии с выбранным Тарифом.
- 3.2. После поступления оплаты Исполнитель предоставляет Заказчику Доступ к обучающим материалам путем направления ссылки, приглашения или иного способа подключения к Платформе.
- 3.3. Моментом начала оказания Услуг считается момент предоставления Заказчику Доступа к обучающим материалам и/или проведения первого онлайн-мероприятия.
- 3.4. Услуги оказываются поэтапно в соответствии с программой, установленной Исполнителем, и включают:
- предоставление обучающих материалов;
 - проведение онлайн-встреч, вебинаров, разборов (при наличии в Тарифе);
 - предоставление обратной связи (если предусмотрено Тарифом).
- 3.5. Исполнитель вправе самостоятельно определять содержание, объем и формат оказания Услуг при условии сохранения их общего объема и качества.
- 3.6. Доступ к обучающим материалам предоставляется на срок, установленный соответствующим Тарифом. По истечении указанного срока доступ может быть ограничен или прекращен.

3.7. Обязательства Исполнителя считаются исполненными надлежащим образом по мере предоставления Заказчику доступа к соответствующим материалам и/или проведения мероприятий в рамках выбранного Тарифа.

3.8. Услуги считаются оказанными при условии предоставления Заказчику доступа к материалам и/или мероприятиям, что подтверждается техническими данными, включая направление ссылок, предоставление доступа к платформе или иные доказательства.

3.9. Заказчик обязан:

- самостоятельно и своевременно знакомиться с обучающими материалами;
- соблюдать график обучения (при его наличии);
- выполнять задания (при их наличии);
- не передавать третьим лицам доступ к материалам.

3.10. В случае, если Заказчику был предоставлен доступ к обучающим материалам и/или мероприятиям, но Заказчик не воспользовался таким доступом по причинам, не зависящим от Исполнителя, объем оказанных Услуг определяется с учетом предоставленного доступа и структуры программы.

3.11. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуг без согласования с Заказчиком.

3.12. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, включая передачу доступа третьим лицам или некорректное поведение, Исполнитель вправе ограничить или прекратить доступ Заказчика к Услугам. При этом возврат денежных средств осуществляется с учетом фактически оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.

3.13. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя, при условии надлежащего исполнения своих обязательств.

3.14. Заказчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимых технических средств и условий для получения Услуг.

3.15. Заказчик несет риск неполучения информации, направленной Исполнителем, в случае указания некорректных контактных данных либо отсутствия доступа к используемым средствам связи.

3.16. В случае, если в течение 3 (трех) календарных дней с момента предоставления доступа к материалам и/или проведения соответствующего этапа Услуг Заказчик не направил мотивированные письменные возражения, соответствующий этап Услуг считается оказанным и принятым Заказчиком без замечаний.

3.17. При оказании Услуг Исполнитель вправе изменять последовательность предоставления материалов, не изменяя их общий объем и содержание.

3.18. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику дополнительные материалы и бонусы без взимания дополнительной платы. Такие материалы не влияют на объем и стоимость Услуг.

3.19. Доступ к обучающим материалам предоставляется исключительно для личного использования Заказчиком и не может быть передан третьим лицам.

3.20. Заказчик не вправе:

- распространять материалы;
- копировать, записывать или иным образом воспроизводить материалы;
- использовать материалы в коммерческих целях без письменного согласия Исполнителя.

IV. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1. Стоимость Услуг определяется Исполнителем и указывается в Приложениях к настоящему Договору либо на соответствующих информационных ресурсах Исполнителя.

4.2. Стоимость Услуг зависит от выбранного Заказчиком Тарифа.

4.3. Исполнитель вправе изменять стоимость Услуг в одностороннем порядке. При этом стоимость уже оплаченных Заказчиком Услуг изменению не подлежит.

4.4. Оплата Услуг осуществляется следующими способами:

4.4.1. 100% предварительная оплата до начала оказания Услуг;

4.4.2. Частичная оплата (предоплата) с последующей оплатой оставшейся части стоимости Услуг в сроки, согласованные Сторонами;

4.4.3. Оплата с использованием кредитных или рассрочных продуктов банков или иных кредитных организаций (далее — «банковская рассрочка»);

4.4.4. Внутренняя рассрочка, предоставляемая Исполнителем на условиях, согласованных с Заказчиком.

4.5. При оплате с использованием банковской рассрочки Заказчик вступает в правоотношения непосредственно с кредитной организацией. Исполнитель не является стороной кредитного договора и не несет ответственности за условия его предоставления.

4.6. При использовании внутренней рассрочки:

- размер и сроки платежей согласуются индивидуально;
- Заказчик обязан своевременно вносить платежи согласно установленному графику;
- в случае просрочки платежа Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг до момента погашения задолженности.
- В случае систематического нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе прекратить оказание Услуг с учетом положений настоящего Договора и законодательства Российской Федерации.

4.7. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.8. Заказчик обязан корректно указывать платежные данные при оплате и несет риск последствий, связанных с их некорректным указанием.

4.9. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора возврат денежных средств осуществляется в соответствии с разделом настоящего Договора о порядке возврата, с учетом фактически оказанных Услуг и понесенных Исполнителем расходов.

4.10. В случае, если оплата была произведена с использованием банковской рассрочки (кредита), возврат денежных средств осуществляется Исполнителем Заказчику, при этом обязательства Заказчика перед кредитной организацией сохраняются и подлежат исполнению Заказчиком самостоятельно.

4.11. Комиссии банков, платежных систем и иных финансовых организаций учитываются в составе фактически понесенных Исполнителем расходов и подлежат учету при расчете суммы возврата в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.

4.12. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты при использовании рассрочки Исполнитель вправе:

- приостановить доступ к Услугам;
- ограничить объем предоставляемых Услуг до момента оплаты;
- продолжить оказание Услуг пропорционально произведенной оплате.

4.13. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидки, бонусы и специальные предложения. Такие условия носят временный характер и не распространяются на ранее заключенные договоры.

4.14. Обязательства Заказчика по оплате считаются существенным условием настоящего Договора.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и выбранным Заказчиком Тарифом.

5.1.2. Предоставить Заказчику Доступ к обучающим материалам и/или мероприятиям в сроки, предусмотренные программой.

5.1.3. Обеспечить возможность получения Услуг с использованием предусмотренных Платформ.

5.1.4. Предоставлять информацию по вопросам оказания Услуг в разумные сроки.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. Самостоятельно определять содержание, объем, структуру и формат оказания Услуг при условии сохранения их общего объема, качества и соответствия заявленным условиям.

5.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг без согласования с Заказчиком.

5.2.3. Изменять порядок, график и формат оказания Услуг без изменения их общего объема и качества.

5.2.4. Приостанавливать оказание Услуг или ограничивать доступ Заказчика в случаях:

- нарушения сроков оплаты;
- нарушения условий настоящего Договора;
- передачи доступа третьим лицам;
- нарушения правил поведения и деловой этики,

с учетом положений настоящего Договора о порядке расчета стоимости оказанных Услуг и возврата денежных средств.

5.2.5. Прекратить оказание Услуг в случае грубого нарушения Заказчиком условий Договора с учетом положений законодательства Российской Федерации и условий настоящего Договора о возврате денежных средств.

5.2.6. Требовать от Заказчика соблюдения условий использования обучающих материалов.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Своевременно оплачивать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.2. Самостоятельно обеспечить техническую возможность получения Услуг.

5.3.3. Не передавать третьим лицам доступ к обучающим материалам, учетные данные, ссылки и иные средства доступа.

5.3.4. Использовать обучающие материалы исключительно в личных целях.

5.3.5. Не осуществлять запись, копирование, распространение, публикацию, передачу или иное использование материалов без письменного согласия Исполнителя.

5.3.6. Соблюдать правила поведения при взаимодействии с Исполнителем и другими участниками обучения.

5.3.7. Не совершать действий, направленных на нарушение нормальной работы Платформ и процессов оказания Услуг.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Получать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.2. Получать информацию по вопросам оказания Услуг.

5.4.3. Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.5. Ограничения и ответственность:

5.5.1. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора Исполнитель вправе применить меры, включая:

- предупреждение;
- временное ограничение доступа;
- полное прекращение доступа к Услугам.

5.5.2. В случае нарушения исключительных прав Исполнителя Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая обязанность возместить убытки или выплатить компенсацию.

5.5.3. Применение мер ответственности не лишает Заказчика прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая право на отказ от договора.

5.5.4. Все споры, связанные с нарушением интеллектуальных прав, подлежат разрешению в соответствии с нормами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

VI. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров.

6.2. В целях досудебного урегулирования спора Заказчик вправе направить Исполнителю претензию в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре. Исполнитель рассматривает такую претензию в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. Направление претензии является правом, но не обязанностью Заказчика.

6.3. Претензия должна содержать:

- фамилию, имя, отчество Заказчика;
- контактные данные;
- описание сути требований;
- обоснование требований;
- реквизиты для возврата денежных средств (при наличии требования о возврате).

6.4. Исполнитель рассматривает претензию и направляет ответ Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 782 Гражданского кодекса РФ.

6.6. При отказе Заказчика от Договора Исполнитель осуществляет возврат денежных средств за вычетом:

- стоимости фактически оказанных Услуг на момент получения уведомления об отказе;
- фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением Договора.

6.7. К фактически понесенным расходам Исполнителя относятся документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с исполнением Договора, в том числе:

- комиссии банков и платежных систем;
- расходы на привлечение третьих лиц (спикеров, кураторов);
- расходы на предоставление доступа к платформам и сервисам;
- иные расходы, непосредственно связанные с оказанием Услуг.

6.8. Стоимость фактически оказанных Услуг определяется пропорционально объему оказанных Услуг на момент получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от Договора.

6.9. Объем оказанных Услуг определяется исходя из количества предоставленных Заказчику обучающих материалов, открытых модулей и/или проведенных мероприятий (вебинаров, встреч, разборов) в рамках выбранного Тарифа.

6.10. При оказании Услуг по программам с поэтапной структурой (модули, недели, блоки) стоимость оказанных Услуг рассчитывается пропорционально количеству этапов, к которым Заказчику был предоставлен доступ на момент отказа от Договора.

6.11. В случае предоставления Заказчику доступа ко всем обучающим материалам единовременно, объем оказанных Услуг определяется с учетом фактически предоставленного доступа, структуры программы и возможности использования материалов Заказчиком.

6.12. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым была произведена оплата, если иное не согласовано Сторонами.

6.13. В случае, если оплата Услуг была произведена с использованием кредитных средств (банковской рассрочки), Заказчик самостоятельно исполняет обязательства перед кредитной организацией. Исполнитель возвращает денежные средства Заказчику, а не кредитной организации.

6.14. Исполнитель вправе отказать в удовлетворении требований Заказчика о возврате денежных средств в части стоимости Услуг, которые были фактически оказаны, при наличии доказательств их оказания.

6.15. Несоответствие Услуг субъективным ожиданиям Заказчика само по себе не является основанием для возврата денежных средств в полном объеме при условии надлежащего оказания Услуг.

6.16. Все споры, не урегулированные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.17. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента принятия решения о возврате.

6.18. Датой отказа Заказчика от Договора считается дата получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика.

VII. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Все обучающие материалы, предоставляемые Заказчику в рамках оказания Услуг, включая, но не ограничиваясь: видео, тексты, графические материалы, методические материалы, вебинары, записи эфиров, являются результатами интеллектуальной деятельности и охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Исключительные права на обучающие материалы принадлежат Исполнителю либо третьим лицам, предоставившим Исполнителю право использования таких материалов.

7.3. Заказчику предоставляется ограниченное, неисключительное, непередаваемое право использования обучающих материалов исключительно для личных целей, без права передачи третьим лицам и извлечения коммерческой выгоды.

7.4. Заказчику запрещается без предварительного письменного согласия Исполнителя:

- копировать, воспроизводить, распространять обучающие материалы полностью или частично;
- передавать доступ к материалам третьим лицам;
- публиковать материалы в открытом доступе, в том числе в сети Интернет;
- использовать материалы в коммерческих целях;
- создавать производные продукты на основе обучающих материалов;
- записывать, скачивать или иным образом сохранять материалы, если это прямо не предусмотрено функционалом используемой Платформы или разрешением Исполнителя;

7.5. В случае нарушения Заказчиком исключительных прав Исполнителя, Исполнитель вправе:

- требовать прекращения нарушения;
- требовать удаления незаконно размещенных материалов;
- требовать возмещения убытков;
- требовать выплаты компенсации в соответствии со ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.6. Размер компенсации за нарушение исключительных прав определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и может составлять от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждое нарушение.

7.7. Факт передачи Заказчику доступа к обучающим материалам не означает передачу исключительных прав на такие материалы.

7.8. Исполнитель вправе использовать обезличенные результаты работы Заказчика (кейсы, отзывы, результаты) в маркетинговых целях при условии соблюдения законодательства о персональных данных и без возможности идентификации Заказчика.

7.9. Заказчик дает согласие на использование предоставленных им отзывов, текстовых и иных материалов, не содержащих персональных данных, в целях продвижения Услуг Исполнителя.

7.10. Все права, прямо не предоставленные Заказчику настоящим Договором, считаются не переданными.

VIII. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях:

- заключения и исполнения настоящего Договора;
- предоставления доступа к обучающим материалам;
- обратной связи с Заказчиком;
- направления информационных и маркетинговых сообщений (при наличии согласия Заказчика);
- выполнения требований законодательства Российской Федерации.

8.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- иные данные, предоставленные Заказчиком добровольно.
- IP
- cookies

8.4. Исполнитель вправе осуществлять передачу персональных данных третьим лицам исключительно в целях исполнения настоящего Договора и при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

8.5. Заказчик уведомлен и согласен с тем, что Исполнитель вправе передавать персональные данные третьим лицам, участвующим в оказании Услуг (платформы, сервисы, платежные системы), при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

8.6. Согласие на обработку персональных данных действует с момента акцепта Оферты и до момента его отзыва Заказчиком.

8.7. Заказчик вправе отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления письменного уведомления Исполнителю. При этом Заказчик уведомлен, что отзыв согласия может повлечь невозможность исполнения настоящего Договора.

8.8. Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных Заказчика от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.

8.9. Исполнитель вправе использовать технологию cookies и иные аналогичные технологии для обеспечения функционирования сайта, анализа поведения пользователей и улучшения качества оказываемых услуг.

8.10. Заказчик уведомлен о том, что при посещении сайтов Исполнителя автоматически передается информация, включая IP-адрес, данные файлов cookies, сведения о браузере и устройстве.

8.11. Использование сайта Исполнителя означает согласие Заказчика на обработку указанных данных при условии надлежащего уведомления Заказчика о такой обработке.

8.12. Исполнитель вправе направлять Заказчику информационные сообщения, связанные с исполнением Договора, без дополнительного согласия.

8.13. Направление рекламных и маркетинговых сообщений осуществляется только при наличии согласия Заказчика.

8.14. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.15. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет и действует до момента ее отзыва Исполнителем.

8.16. Признание отдельного положения настоящего Договора недействительным не влечет недействительности остальных положений.

8.17. Электронная переписка между Сторонами, а также действия Заказчика на сайте и платформах Исполнителя признаются юридически значимыми действиями и могут использоваться в качестве доказательств при разрешении споров.

8.18. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности персональных данных Исполнителя, постоянно размещенной в сети Интернет по адресу: [ссылка].

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента акцепта Оферты Заказчиком, выраженного путем оплаты Услуг.

9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.3. Исполнитель вправе вносить изменения в настоящую Оферту в одностороннем порядке. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет и применяется к отношениям, возникшим после такого размещения.

9.4. К отношениям, возникшим до внесения изменений, применяется редакция Оферты, действовавшая на момент акцепта.

9.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

9.6. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- существенного нарушения Заказчиком условий Договора;
- нарушения интеллектуальных прав Исполнителя;
- некорректного поведения Заказчика, препятствующего оказанию Услуг, с учетом положений настоящего Договора о расчете стоимости фактически оказанных Услуг и возврате денежных средств.

9.7. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до момента расторжения.

9.8. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора считаются направленными надлежащим образом, если они направлены по электронной почте, через мессенджеры или используемые Платформы.

9.9. Стороны признают юридическую силу за документами и сообщениями, переданными в электронной форме, включая переписку по электронной почте и в мессенджерах.

9.10. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.11. В случае возникновения споров они подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.12. Заказчик подтверждает, что до момента акцепта Оферты получил всю необходимую информацию об Услугах, включая их содержание, стоимость, сроки и порядок оказания.

9.13. Заказчик подтверждает, что условия настоящего Договора ему понятны и принимаются им добровольно без принуждения.

9.14. Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

X. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Индивидуальный предприниматель Ахметвалеева Эльмера Наиловна

ОГРН: 323028000080500

ИНН: 027405474879

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 23/1

Email: elmeraа-97@yandex.ru

Расчетный счет: 40802810800004577321

Банк: АО "ТБАНК"

ИНН банка 7710140679

БИК банка 044525974

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974

Юридический адрес банка Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Оферты и определяет перечень, содержание, объем, сроки и стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем **Индивидуальным предпринимателем** Ахметвалеевой Эльмерой Наилвной, ОГРНИП 323028000080500

1.2. Конкретный перечень Услуг определяется в зависимости от выбранного Заказчиком Продукта и/или Тарифа.

1.3. Услуги оказываются дистанционно с использованием сети Интернет и носят информационно-консультационный характер. Исполнитель не гарантирует достижение конкретного результата, включая получение дохода.

1.4. Расписание времени проведения онлайн-созвонов (и иные подробности) при оказании Услуг направляется Исполнителем Заказчику посредством публикации информации в групповом/личном чате в мессенджере Телеграм.

1.5. Количество тем и объем информации, которые подлежат раскрытию для Заказчика определяется Исполнителем. При этом Заказчик в случае отсутствия понимания какой-либо из тем обязан предупредить об этом Исполнителя, иначе при отсутствии вопросов и претензий считается, что у Заказчика нет претензий к качеству и вопросов по предоставляемой информации.

2. Перечень продуктов/услуг

№ п/ п	Содержание Основных услуг	Дополнительные услуги	Стоимость
«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (ТРЕКЕР)»			
1	Описание: Разработка индивидуальной стратегии продвижения и сопровождение по внедрению этой стратегии Состав Услуг: — доступ к обучающим материалам (видеоуроки, текстовые материалы); — практические задания; — проведение 4 индивидуальных онлайн-разборов продолжительностью 60-90 минут на каждого участника, периодичность проведения 1 раз в неделю; — отслеживание выполнения стратегии и корректировка ее в моменте; — помощь с созданием и доработкой продуктовой линейки; — помощь в усилении навыка продаж через переписку и на созвонах.	- Предоставление обратной связи от Исполнителя в Telegram-чат(ах) в период оказания услуг, при условии направления вопросов Заказчиком в Telegram-чат(ах). - По запросу Заказчика (направление вопросов в Telegram-чат(ах) информационное сопровождение Заказчика Исполнителем (докрутка) на протяжении 14 (четырнадцать) календарных дней с даты окончания периода оказания услуг.	Указывается на Сайте платежной системы в момент покупки (акцепта)

	Формат: онлайн, записи / вебинары (при наличии)	- Исполнитель вправе оказать дополнительные услуги по своему усмотрению, к которым могут быть отнесены информационные материалы, проведение дополнительных онлайн-созвонов, которые не влияют на стоимость Услуг.	
«ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОЙ ТРЕКИНГ (КОНСАЛТИНГ)»			
2	Описание: Разработка индивидуальной стратегии для каждого участника и сопровождение по внедрению этой стратегии Состав Услуг: — доступ к обучающим материалам (видеоуроки, текстовые материалы); — практические задания; — проведение 4 групповых онлайн-разборов продолжительностью 20-30 минут на каждого участника, периодичность проведения 1 раз в неделю; — доступ в закрытые чаты обучения для поддержки и коммуникации; Формат: онлайн, записи / вебинары (при наличии)	- Предоставление обратной связи от Исполнителя в Telegram-чат(ах) в период оказания услуг, при условии направления вопросов Заказчиком в Telegram-чат(ах). - По запросу Заказчика (направление вопросов в Telegram-чат(ах)) информационное сопровождение Заказчика Исполнителем (докрутка) на протяжении 14 (четырнадцать) календарных дней с даты окончания периода оказания услуг. - Исполнитель вправе оказать дополнительные услуги по своему усмотрению, к которым могут быть отнесены информационные материалы, проведение дополнительных онлайн-созвонов, которые не влияют на стоимость Услуг.	Указывается на Сайте платежной системы в момент покупки (акцепта)
«ПРАКТИКУМ ЗАПУСТИ ПРОДАЖИ В СОЦСЕТЯХ НА 100 К+»			

	Описание: Практикум в записи по внедрению системы продаж в соцсетях, для привлечения платежеспособных клиентов и стабильного дохода от 100К и более в месяц. Состав Услуг: Тариф Стандарт — доступ к обучающим материалам (видеоуроки, текстовые материалы); — практические задания; — проведение 1 группового онлайн-разбора продолжительностью 20-30 минут на каждого участника, периодичность проведения 1 раз в неделю на тарифе ВИП; — доступ в закрытые чаты обучения для поддержки и коммуникации;		Указывается на Сайте платежной системы в момент покупки (акцепта) в зависимости от тарифа
«ЧЕЛЛЕНДЖ ПО ПОСТАМ ЗАКРЕПАМ»			
4	Описание: Челлендж в записи по оформлению постов закрепов в соцсетях, для прогрева аудитории. Состав Услуг: Тариф Стандарт — доступ к обучающим материалам (видеоуроки, текстовые материалы); — практические задания;		Указывается на Сайте платежной системы в момент покупки (акцепта)

ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ И СУММЫ ВОЗВРАТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора возврат денежных средств осуществляется за вычетом:

- стоимости фактически оказанных Услуг;
- фактически понесенных Исполнителем расходов.

1.2. Расчет стоимости оказанных Услуг производится исходя из фактически выполненных Исполнителем действий:

- фактически проведенных мероприятий (эфиров);
- количества недель сопровождения;
- количества обучающих материалов (модулей, уроков);
- периода предоставленного доступа к материалам.

1.3. Общая стоимость Услуг принимается за 100%.

1.4. Сумма возврата определяется по формуле:

Сумма возврата = Оплаченная сумма – (стоимость оказанных Услуг + расходы Исполнителя)

1.5. Расчет производится Исполнителем на основании фактически оказанных Услуг на дату получения уведомления о возврате.

1.6. Заказчик подтверждает, что порядок расчета ему понятен и принимается им при акцепте Оферты.

2. ПРОДУКТЫ

2.1. «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (ТРЕКЕР)»

Стоимость Услуг распределяется следующим образом:

1. Проведение стратегической сессии и аудита — **20%**
2. Проведение групповых онлайн-созвонов — **60%**, в том числе:
 - первые 4 онлайн-созвонов — по **10 % за каждый**;
 - последующие 2 онлайн-созвона — по **6% за каждый**
3. Обратная связь и сопровождение — **10%**, в том числе:
 - по **1,25% за каждую неделю сопровождения**
4. Проведение дополнительной стратегической сессии — **5%**
5. Предоставление доступа к базе знаний — **5%**, в том числе:
 - первые 4 недели — по **0,7% за каждую неделю**;
 - последующие 2 недели — по **0,4% за каждую неделю**

2.2. «ЧЕЛЛЕНДЖ ПО ПОСТАМ ЗАКРЕПАМ»

Стоимость Услуг распределяется следующим образом:

1. Предоставление доступа к обучающим материалам (5 мини-уроков) — **100%**, в том числе:
 - каждый мини-урок — **20% стоимости Услуг**

2.3. «ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОЙ ТРЕКИНГ»

Стоимость Услуг распределяется следующим образом:

1. Проведение стратегической сессии и аудита — **20%**
2. Проведение групповых онлайн-созвонов — **60%**, в том числе:
 - первые 4 онлайн-созвонов — по **10 % за каждый**;
 - последующие 2 онлайн-созвона — по **6% за каждый**
3. Обратная связь и сопровождение — **10%**, в том числе:
 - по **1,25% за каждую неделю сопровождения**
4. Проведение дополнительной стратегической сессии — **5%**
5. Предоставление доступа к базе знаний — **5%**, в том числе:
 - первые 4 недели — по **0,7% за каждую неделю**;
 - последующие 2 недели — по **0,4% за каждую неделю**

2.4 «ПРАКТИКУМ ЗАПУСТИ ПРОДАЖИ В СОЦСЕТЯХ НА 100 К+»

Стоимость Услуг распределяется следующим образом:

2. Предоставление доступа к обучающим материалам (5 мини-уроков) — **100%**, в том числе:
 - каждый мини-урок — **20% стоимости Услуг**

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ РАССРОЧКИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение регулирует порядок оплаты Услуг при предоставлении Исполнителем внутренней рассрочки.

1.2. Внутренняя рассрочка предоставляется Исполнителем на индивидуальных условиях, согласованных с Заказчиком.

1.3. Общая стоимость Услуг и порядок их оказания определяются Договором Оферты и Приложениями к нему.

2. Порядок оплаты

2.1. Оплата Услуг в рассрочку осуществляется частями (платежами) в соответствии с согласованным графиком.

2.2. График платежей может включать:

- первоначальный платеж (предоплата);
- последующие регулярные платежи.

3. График платежей

3.1. Общая стоимость Услуг: _____ рублей

- Первый платеж — _____ рублей (в течение ____ дней с даты акцепта);
- Второй платеж — _____ рублей (до «» _____ 20 г.);
- Третий платеж — _____ рублей (до «» _____ 20 г.);
- Четвертый платеж — _____ рублей (до «_» _____ 20 г.).

3.2. Конкретный график платежей согласуется с Заказчиком при оформлении Услуги и фиксируется подписанием сторон.

3.3. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

Исполнитель:

ИП Ахметвалеева Эльмера Наиловна

Подпись: _____/Э.Н.Ахметвалеева/

Заказчик:

ФИО: _____

Подпись: _____

Дата подписания «_» _____ 20__ г.